



COURS DE DROIT FISCAL ET FISCALITÉ

INTRODUCTION

Le droit fiscal se définit comme l'ensemble des règles juridiques qui régissent l'établissement, la liquidation, le recouvrement et le contentieux des impôts, taxes et prélèvements obligatoires perçus par l'État et les autres personnes morales de droit public. Technique financière au cœur de la souveraineté régalienne, la fiscalité constitue le principal instrument d'alimentation des caisses publiques et le levier économique privilégié pour orienter les comportements des acteurs privés. L'intérêt juridique de cette discipline réside dans sa position d'interface entre les prérogatives exorbitantes de la puissance publique et la protection constitutionnelle du droit de propriété des contribuables. Sur le plan normatif, l'ordonnancement fiscal s'enracine dans le principe constitutionnel de légalité fiscale, selon lequel seule la loi peut fixer l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature. En Afrique de l'Ouest, ce cadre juridique national s'articule de manière étroite avec les processus d'harmonisation fiscale engagés par l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), notamment en matière de fiscalité indirecte et de lutte contre le dumping fiscal. Les enjeux juridiques contemporains se focalisent sur la numérisation de l'administration fiscale, la lutte contre l'évasion et l'optimisation fiscale internationale, la fiscalité environnementale et l'élargissement de l'assiette fiscale dans des économies marquées par un secteur informel prépondérant. Dès lors, la problématique centrale de ce cours se formule ainsi : comment l'ordonnancement juridique fiscal parvient-il à concilier l'exercice des prérogatives de puissance publique indispensables au rendement de l'impôt avec l'exigence de sécurité juridique, d'équité et de protection des droits des contribuables au sein d'une économie globalisée ? Pour élucider cette problématique, il conviendra d'analyser dans un premier temps la théorie générale de l'impôt à travers ses critères d'identification et ses principes directeurs, d'étudier dans un deuxième temps la technique fiscale découpée en phases d'imposition et la classification des principaux impôts du système fiscal, et d'examiner enfin les relations juridiques entre l'administration et le contribuable à travers le contrôle fiscal et le contentieux de l'impôt.

I. La théorie générale de l'impôt : critères d'identification et principes directeurs

La compréhension du droit fiscal requiert une définition rigoureuse de la notion d'impôt et l'analyse des grands principes juridiques qui encadrent sa mise en œuvre.

A. Les critères d'identification de l'impôt et sa distinction des notions voisines

L'impôt se définit classiquement, selon la formule doctrinale de Gaston Jèze enrichie par le droit positif, comme un prélèvement pécuniaire obligatoire, effectué par voie d'autorité, à titre définitif et sans contrepartie directe, destiné à couvrir les charges publiques ou à intervenir dans le domaine économique et social. Cette définition permet de distinguer nettement l'impôt d'autres prélèvements obligatoires. En premier lieu, il se distingue de la taxe administrative, qui est perçue à l'occasion du fonctionnement d'un service public et comporte une contrepartie directe pour l'utilisateur, même si son montant n'est pas proportionnel au coût réel du service rendu. En second lieu, il se sépare de la redevance pour service rendu, prélèvement de droit privé ou public exigé des seuls utilisateurs d'un ouvrage ou bénéficiaires d'une prestation, dont le montant doit

correspondre exactement à la valeur du service fourni. En troisième lieu, l'impôt se distingue des cotisations sociales, qui possèdent une affectation exclusive au financement de la protection sociale et ouvrent droit à des prestations d'assurance sociale pour les cotisants. L'impôt, quant à lui, est caractérisé par le principe de non-affectation budgétaire, alimentant uniformément le budget général de l'État.

B. Les principes directeurs du droit fiscal : légalité, égalité et nécessité de l'impôt

L'ordonnement juridique fiscal est structuré par trois principes fondamentaux de valeur constitutionnelle. Le premier est le principe de légalité fiscale, héritier direct du principe révolutionnaire du consentement à l'impôt. Inscrit au cœur de la Constitution, il réserve de manière exclusive au Parlement le pouvoir de créer un impôt, d'en définir l'assiette, d'en fixer le taux et d'en organiser les modalités de recouvrement, le pouvoir réglementaire ne disposant que d'une compétence d'exécution technique. Le second est le principe d'égalité devant l'impôt, corollaire de l'égalité devant la loi, qui proscribit toute discrimination injustifiée entre les contribuables placés dans une situation juridique identique. Ce principe se décline sous la forme de l'égalité devant les charges publiques, qui exige que l'effort fiscal soit réparti de manière progressive et proportionnelle aux facultés contributives de chacun. Le troisième est le principe de nécessité de l'impôt, énoncé historiquement par la Déclaration des droits de l'homme, qui pose que la contribution commune est indispensable pour entretenir la force publique et couvrir les dépenses d'administration de l'État, justifiant ainsi la nature contraignante et impérative des prérogatives reconnues à l'administration fiscale.

II. La technique fiscale et la classification des impositions

La mise en œuvre pratique du droit fiscal repose sur des opérations techniques linéaires successives et sur une classification des impôts en fonction de leur assiette et de leur mode de perception.

A. Les phases techniques de l'impôt : assiette, liquidation et recouvrement

Le processus d'imposition d'une matière imposable suit un cheminement juridique rigoureux divisé en trois phases distinctes confiées à l'administration ou réalisées sous sa surveillance. La première phase est l'assiette, qui consiste à déterminer la base imposable. Elle implique de définir la matière imposable (revenu, patrimoine, consommation), d'identifier le fait générateur (l'événement juridique ou matériel qui donne naissance à la dette fiscale, comme la réalisation d'un bénéfice ou la vente d'un bien) et d'évaluer la valeur de cette base à travers des méthodes réelles, forfaitaires ou indiciaires. La deuxième phase est la liquidation, opération arithmétique par laquelle on applique à l'assiette précédemment déterminée le barème ou le taux légal fixé par la loi de finances, afin de calculer le montant exact de la dette fiscale du contribuable. La troisième phase est le recouvrement, ensemble des procédures juridiques par lesquelles l'impôt est encaissé par le Trésor public. Le recouvrement peut être amiable ou forcé, l'administration disposant d'outils d'exécution d'office exorbitants, tels que l'avis à tiers détenteur, permettant de saisir directement les fonds du contribuable réticent entre les mains d'un tiers, notamment sa banque ou son employeur.

B. La classification des impôts : fiscalité directe, fiscalité indirecte et impôts sectoriels

Le système fiscal contemporain s'organise autour d'une typologie binaire classique qui oppose les impôts directs aux impôts indirects. Les impôts directs sont ceux qui frappent périodiquement et nominativement des situations permanentes, comme le revenu ou la propriété d'un patrimoine. Ils

sont supportés définitivement par le contribuable qui en est le débiteur légal auprès de l'administration (par exemple, l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou l'impôt sur les sociétés). Les impôts indirects, à l'inverse, sont intégrés dans le prix des biens et des services et frappent des actes intermittents de consommation. Le redevable légal (le commerçant) collecte l'impôt et le reverse à l'État, mais le contribuable réel est le consommateur final qui subit la charge économique de manière indolore. L'impôt indirect majeur est la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), dont le régime est fortement encadré par les directives de l'UEMOA pour assurer la neutralité fiscale au sein du marché commun. À ces catégories s'ajoutent des impôts sectoriels ou spécifiques, tels que les droits de douane aux frontières ou les droits d'enregistrement sur les mutations immobilières.

III. Le contrôle fiscal, la lutte contre l'évasion et le contentieux de l'impôt

En raison de la nature déclarative du système fiscal, l'ordonnancement juridique dote l'administration de pouvoirs de vérification étendus, tout en organisant des voies de recours spécifiques pour garantir les droits du contribuable.

A. Les prérogatives du contrôle fiscal et les mécanismes de lutte contre l'évasion internationale

Le système fiscal reposant sur la présomption de sincérité des déclarations souscrites par les contribuables, l'administration dispose a posteriori d'un pouvoir de contrôle général pour réparer les erreurs, les omissions ou les fraudes. Ce contrôle s'exerce par le biais de la vérification de comptabilité pour les entreprises et de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) pour les particuliers. Les inspecteurs des impôts détiennent un droit de communication général leur permettant d'exiger la production de documents comptables ou bancaires auprès de tiers, ainsi qu'un droit de reprise leur permettant de redresser les bases d'imposition dans un délai de prescription fixé par le Code général des impôts. Face à la mondialisation économique, le droit fiscal s'est enrichi de mécanismes complexes pour lutter contre l'évasion fiscale internationale et le transfert illicite de bénéfices. Les dispositions relatives au contrôle des prix de transfert, les clauses anti-abus générales et les conventions internationales d'échange automatique d'informations financières constituent désormais l'armature juridique indispensable pour faire échec aux stratégies d'optimisation agressive des firmes multinationales qui tentent d'éviter la base fiscale des États africains.

B. Le régime juridique du contentieux fiscal : phase administrative et phase juridictionnelle

Le contentieux fiscal est un contentieux spécialisé qui déroge par ses procédures au droit commun du contentieux administratif. Sa première caractéristique essentielle est l'existence d'une phase administrative préalable obligatoire. Un contribuable qui entend contester un redressement ou une imposition administrative ne peut pas saisir directement un tribunal. Il doit obligatoirement introduire une réclamation contentieuse devant le directeur de l'administration fiscale compétent, dans des délais rigoureux. Cette phase précontentieuse permet à l'administration de réexaminer le dossier et, le cas échéant, d'accorder un dégrèvement d'office si l'erreur est caractérisée. Si la réclamation est rejetée en tout ou en partie, ou si l'administration garde le silence pendant le délai légal, le contribuable peut alors engager la phase juridictionnelle. La compétence juridictionnelle est partagée : le juge administratif est compétent pour le contentieux des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, tandis que le juge judiciaire connaît du contentieux des droits d'enregistrement, de timbre et de la fiscalité douanière, les décisions de ces tribunaux étant susceptibles de recours devant les hautes cours régulatrices de la légalité.

CONCLUSION

Le droit fiscal se présente comme une discipline juridique d'une technicité redoutable, indispensable à la souveraineté économique et financière de l'État moderne. L'évolution contemporaine de la fiscalité, marquée par l'intégration régionale au sein de l'UEMOA et par les standards de l'OCDE contre l'érosion de la base d'imposition, démontre que la matière fiscale a dépassé le cadre purement national pour s'inscrire dans une logique globale. L'édification d'un système fiscal performant repose sur la recherche permanente d'un équilibre de justice sociale : l'impôt doit être suffisamment rentable pour financer les services publics et les infrastructures de développement, tout en demeurant juste, prévisible et respectueux des droits des contribuables pour encourager l'investissement privé. L'avenir des systèmes fiscaux en Afrique réside dans le succès de la transition fiscale, consistant à substituer aux recettes douanières traditionnelles une fiscalité intérieure moderne et élargie, s'appuyant sur la numérisation des procédures pour réduire la fraude et restaurer le civisme fiscal des citoyens.